

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2567/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย ยุ ทศศิล หรือ ปุ เอี่ยม จำนงค์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83

จำเลยพูดต่อว่าและให้ผู้ตายซึ่งติดเฮลิคอปเตอร์อื่นออกไปจากบ้านแล้วเกิดโต้เถียง กัน ขณะนั้นมีนาย ถ. คนรู้จักกันอยู่ที่บ้านจำเลยด้วยตอนจะออกไปผู้ตายพูดว่า "ทีใครที่มัน อย่าไปถีนทุก็แล้วกัน" จำเลยโมโห จึงตามผู้ตายไป มีนาย ถ. ตามไปด้วย ครั้นวิ่งไล่เข้าไปในกระต๊อบของนาง ป. จำเลยใช้ไม้ขนาดเท่าหัวแม่มือ ยาวประมาณ 1 ศอก ตีศีรษะผู้ตาย 1 ที่ บาดแผลลึก กะโหลกศีรษะไม่มีรอยแตกראนาย ถ.แทงผู้ตาย 1 ที่ถูกที่ตับ เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเมื่อนาง ป. ร้องให้คนช่วย จำเลยกับนาย ถ. วิ่งหนีไปทางเดียวกันไม่ปรากฏว่าการโต้เถียง มีความรุนแรงถึงกับทำให้จำเลยโกรธแค้นเพียงใด ไม่ได้ความว่าจำเลยวางแผนหรือชักชวนหรือบอกให้นาย ถ. ไปร่วมฆ่าผู้ตาย เป็นเรื่องนาย ถ. ตามไปเอง ไม้ที่จำเลยใช้ตีไม้ใหญ่โต ถึงขนาดใช้ตีให้เกิดผลจนกระทั่งถึงตาย ได้ ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยสมคบร่วมกันกับพวกฆ่าผู้ตายโดยเจตนา กรณีเป็นเรื่องต่างคนต่างทำ จำเลยคงต้องรับผิดชอบเฉพาะ ที่ตนกระทำจึงเป็นเพียงทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายเท่านั้น.

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 83 จำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 วางโทษจำคุก 15 ปี คำให้การของจำเลยชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงให้จำคุกจำเลย 10 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่มีโต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้แล้วว่า จำเลยใช้ไม้ตีผู้ตาย 1 ที่ ตามรายงานของแพทย์ทำยฟ้องว่าผู้ตายถูกตีที่หน้าผากด้านขวาขีดขอบผมในแนวหางคิ้ว บาดแผลฉีกตามขวางขอบไม่เรียบ ยาว 2 เซนติเมตร กว้าง 0.7 เซนติเมตรลึกถึงกล้ามเนื้อมีเลือดออกในกล้ามเนื้อตรงกับบาดแผล กระโหลกศีรษะไม่มีรอยแตกร้าวแพทย์ลงความเห็นว่าคุณตายถึงแก่ความตายเพราะแผลถูกแทงที่ตับจากข้างหน้าไปถึงข้างหลังเนื่องจากเสียโลหิตมาก ปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่าจำเลยสมคบกับพวกฆ่าผู้ตายโดยเจตนาหรือไม่ โจทก์คงมีเจตนาประทุษร้าย อ่อนสลาย เป็นประจักษ์พยานคนเดียวซึ่งเห็นเหตุการณ์ในตอนจำเลยกับพวกทำร้ายผู้ตาย โจทก์ไม่มีพยานมาสืบถึงสาเหตุและความเป็นมาในเรื่องนี้เพียงได้ความจากคำให้การของจำเลยชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.6 ว่าจำเลยเคยห้ามผู้ตายซึ่งติดเฮโรอีนไม่ให้เข้าบ้านเพื่อมาพบน้องชายของจำเลยโดยน้องชายของจำเลยเป็นเพื่อนของผู้ตาย วันเกิดเหตุผู้ตายมาที่บ้านจำเลยอีก จำเลยพูดต่อว่าและให้ผู้ตายออกไปจากบ้านแล้วเกิดโต้เถียงกัน ขณะนั้นมีนายถิ่นคนรู้จักกันอยู่ที่บ้านจำเลยด้วย ตอนจะออกไปผู้ตายพูดว่า "ทีใครที่มันอย่าไปถีนทุ๊กแล้วกัน"จำเลยโมโหจึงตามผู้ตายไป มีนายถิ่นตามไปด้วยแล้วเกิดเหตุนี้ขึ้นซึ่งแม้จะฟังข้อเท็จจริงตามนี้ก็ไม่สามารถจะหาว่าการโต้เถียงมีความ

รุนแรงถึงกับให้จำเลยโกรธแค้นเพียงใด สำหรับคำพูดของผู้ตายก่อนออกไปก็น่าจะมีความหมายให้เข้าใจเพียงว่า หากจำเลยไปในถิ่นผู้ตายก็ต้องถูกล่าเช่นกัน หรืออย่างมากก็อาจจะถูกลอบทำร้ายไม่น่าจะคาดคิดว่าคำข้อนี้นี้จะหมายความว่าผู้ตายจะฆ่าจำเลยเหตุดังกล่าวไม่หนักหนาร้ายแรงถึงกับต้องฆ่ากัน ตอนจำเลยวิ่งตามผู้ตายไปก็ไม่ได้ความว่าจำเลยวางแผนหรือชักชวนหรือบอกให้นายถิ่นไปร่วมฆ่าผู้ตาย อันแสดงว่ามีเจตนาร่วมกันมาแต่แรก แต่ตามคำให้การนี้เป็นเรื่องนายถิ่นตามไปเอง ได้รับความจากค่านางประทุมว่าในตอนเกิดเหตุจำเลยกับพวกอีกคนหนึ่งวิ่งตามผู้ตายไปในกระต๊อบของตน แล้วจำเลยใช้ไม้ขนาดเท่าหัวแม่มือ ยาวประมาณ 1 ศอก ดีดศีรษะผู้ตายเพียง 1 ที ส่วนพวกของจำเลยแทงผู้ตาย 1 ที ไม่ได้ความว่า จำเลยเลือกดีเพื่อให้ถูกอวัยวะสำคัญ เพราะเป็นการกระทำกะทันหันต่อเนื่องกัน ซึ่งในขณะที่ดีดจำเลยน่าจะไม่มีเจตนาให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ครั้นเมื่อนางประทุมร้องให้คนช่วย จำเลยกับพวกจึงวิ่งหนีไปทางเดียวกัน โดยจำเลยมิได้ตีซ้ำทั้งที่มีโอกาสทำได้ และมีได้พุดยุงส่งเสริมให้พวกแทนซ้ำ เมื่อพิเคราะห์ถึงไม้ที่จำเลยใช้ดีดก็ไม่ปรากฏว่าเป็นไม้ชนิดใด เหลี่ยมหรือกลม แต่ไม่ใหญ่โตถึงขนาดใช้ดีดให้เกิดผลจนกระทั่งตายได้ แม้ภายหลังจำเลยวิ่งหนีไปด้วยกัน ข้อเท็จจริงก็ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยสมคบร่วมกันกับพวกฆ่าผู้ตายโดยเจตนา กรณีเป็นเรื่องต่างคนต่างทำ จำเลยคงต้องรับผิดชอบเฉพาะที่ตนกระทำ หากต้องรับผิดชอบจากการกระทำของผู้อื่นที่ดีมิได้สมคบร่วมกระทำด้วยไม่ การกระทำของจำเลยจึงเป็นเพียงทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายเท่านั้น ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การพิจารณาเจตนาร่วมเป็นตัวการต้องพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งการกระทำอย่างละเอียดลออ ข้อเท็จจริงที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ผลของการวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป เกี่ยวกับข้อเท็จจริงใกล้เคียงกับคดีนี้มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาจำนวนมาก โดยทั่วไปพฤติการณ์ที่จำเลยยืนอยู่กับคนร้ายขณะที่คนร้ายกำลังกระทำความผิดแล้วจำเลยวิ่งหนีไปพร้อมกับคนร้าย ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวการ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1307-1308/2513 และ 1473/2526) แม้มีการวางแผนกับพวก ร่วมกันไปกระทำความผิดอย่างหนึ่ง แต่พวกของจำเลยกระทำความผิดอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมโดยจำเลยมิได้รู้เห็นด้วยจะถือว่าจำเลยมีเจตนาสมคบกับพวกกระทำความผิดประการหลังด้วยไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1679/2526, 1188/2527) บางครั้งคำพูดของจำเลยเองก็แสดงชัดว่ามีได้ร่วมกระทำ เช่น พุดว่า "อ้าว ทำไมไม่ทำเขาอย่างนั้น ทำอย่างนี้ พวกกันฉิบหายหมด"(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 131/2502) ถ้าจำเลยมีพฤติการณ์เพิ่มเติม เช่น พาพวกไปแล้วชี้หน้าผู้ตายเป็นลักษณะบอกพวกให้เข้าทำร้ายผู้ตาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1628/2512) เดินตามคนร้ายไปใกล้ ๆ มองดูรอบ ๆ ทำนองคุ้มกัน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1701/2526) ยืนคุมเชิงแล้วหนีไปพร้อมกับคนร้าย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 456/2530) ร้องบอกพวกว่า "ยิงซ้ำมันเลยยิงซ้ำมันเลย"(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2087/2522) พุดดัง ๆ สองครั้งว่า "คนอื่นไม่เกี่ยว"(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2681/2522) ชูปืนพร้อมกับร้องห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปช่วยผู้เสียหายขณะที่พวกของจำเลยกลุ่มรวมทำร้ายผู้เสียหาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่

351/2508) ใช้เก้าอี้ที่ดีผู้จะเข้าช่วยเหลือผู้เสียหาย (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 3266/2526) หรือแม้แต่นั่งมาในรถด้วยกัน พวกในรถนั้นยังปีนเข้าไปในร้านอาหาร
แล้วหลบหนีไปด้วยกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3236/2522) พฤติการณ์ดังกล่าวแสดง
ว่าจำเลยรู้เห็นเป็นตัวการ เว้นแต่จะมีข้อเท็จจริงอย่างอื่นมาประกอบแสดงให้เห็นชัด
ว่าจำเลยมิได้รู้หรือร่วมสมคบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2301/2528) นอกจากนั้นบาง
กรณียังต้องพิจารณาหลักไปถึงพฤติการณ์ก่อนเกิดเหตุด้วยเช่นจำเลยกับพวกเคยโต้
เถียงกับผู้เสียหาย หรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายมาก่อนย่อมแสดงให้เห็น
เจตนาว่าจำเลยร่วมเป็นตัวการขณะเกิดเหตุเช่นกัน (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 167/2523 และ 895/2523) สำหรับข้อเท็จจริงคดีนี้จำเลยแต่ผู้เดียวมีสาเหตุโต้
เถียงกับผู้ตาย นายถีนมิได้ร่วมโต้เถียงด้วย เมื่อจำเลยวิ่งไล่ตามไปตีผู้ตาย จำเลยก็
ไม่รู้เห็นในการที่นายถีนวิ่งตามไปด้วยแล้วใช้มีดแทงผู้ตาย แม้นายถีนมีเจตนาร่วม
กับจำเลย เป็นการสมคบให้กำลังแก่จำเลย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2509) แต่
จำเลยมิได้รู้เห็นเป็นตัวการในการกระทำของนายถีนเลย จิรนิติหะวานนท์